

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2429/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด ชุมพร
นาย คำรณ ศักดิ์บุญญรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (7), มาตรา 120, มาตรา 121, มาตรา 123

เมื่อข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า ข้อหาความผิดฐานบุกรุกกับข้อหาความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกันและเป็นการกระทำความผิดเดียวกัน การที่ได้ร้องทุกข์ในข้อหาความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์แล้วก็เท่ากับได้ร้องทุกข์ในข้อหาความผิดฐานบุกรุกด้วย เมื่อมีการสอบสวนในความผิดทั้งสองข้อหานี้แล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องทั้งสองข้อหา และศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยในข้อหาความผิดฐานบุกรุกได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2531 เวลากลางวันถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2531 เวลากลางวันและเวลากลางคืนต่อเนื่องกันจำเลยกระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกันกล่าวคือ จำเลยได้บุกรุกเข้าไปในที่ดินของนายไพสิษฐ์ ลิ้มสถายุรัตน์ ผู้เสียหาย เพื่อดึงการครอบครองบางส่วน โดยปลูกต้นถั่วฝักยาวทำประโยชน์ในที่ดินอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุข และจำเลยได้ฉิดยาฆ่าต้นยางพาราซึ่งปลูกในที่ดินดังกล่าว เป็นเหตุให้ต้นยางพาราตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 362, 365, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 และ 362 ซึ่งเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 358 ซึ่งเป็นบทหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุก 1 ปี ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ข้อหาความผิดฐานบุกรุกกับ ข้อหาความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นการกระทำการกรรมเดียวกัน การที่ได้ร้องทุกข์ในข้อหาความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์แล้วก็เท่ากับได้ร้องทุกข์ในข้อหาความผิดฐานบุกรุกด้วย เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่ามีการสอบสวนในความผิดทั้งสองข้อหานี้แล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องทั้งสองข้อหาความผิด และศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยในข้อหาความผิดฐานบุกรุกได้

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ